

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

LES SYMPHONIES VOL 4 LOGEMENT

3 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT 6 RUE MICHEL PETRUCCIANI 69800 SAINT-PRIEST

Les copropriétaires de l'immeuble présenté ci-dessus, se sont réunis sur convocation régulière qui leur a été adressée par le syndic à l'adresse suivante : 3 BOULEVARD EDOUARD HERRIOT Salle de réunion de la résidence -2 LES SYMPHONIES VOL 4 LOGEMENT 69800 SAINT-PRIEST

L'assemblée générale procède à l'élection du bureau :

1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE

Majorité nécessaire : Article 24

Président(e) : M. CHRISTOPHE GACON-CAMOUZ

POUR : 6279 sur 6279 tantièmes

CONTRE : 0 sur 6279 tantièmes

ABSTENTIONS : 227 sur 6279 tantièmes BOURAS MALIKA (227)

DÉFAILLANTS : 0 sur 6279 tantièmes

25 copropriétaires totalisent 6506 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

2. ÉLECTION DU SCRUTATEUR

Majorité nécessaire : Article 24

Scrutateur : M. ou Mme HERVE ANDRIEUX

POUR : 6279 sur 6279 tantièmes

CONTRE : 0 sur 6279 tantièmes

ABSTENTIONS : 227 sur 6279 tantièmes BOURAS MALIKA (227)

DÉFAILLANTS : 0 sur 6279 tantièmes

25 copropriétaires totalisent 6506 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

3. ÉLECTION D'UN SECRÉTAIRE

Majorité nécessaire : Article 24

Secrétaire : Marjorie TISSOT

POUR : 6279 sur 6279 tantièmes

CONTRE : 0 sur 6279 tantièmes

ABSTENTIONS : 227 sur 6279 tantièmes BOURAS MALIKA (227)

DÉFAILLANTS : 0 sur 6279 tantièmes

25 copropriétaires totalisent 6506 tantièmes au moment du vote

**CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS
ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.**

Le bureau étant ainsi constitué, le président déclare la séance ouverte.

Le bureau constate, à l'examen de la feuille de présence, dûment émargée par chaque copropriétaire en entrant en séance et mentionnant les nom et domicile de chaque copropriétaire ayant voté par correspondance, que **24** copropriétaires représentant **6276** voix sur **10 000** voix constituant le syndicat des copropriétaires, sont présents, représentés ou ont voté par correspondance.

N'ont pas participé aux votes des résolutions prévues à l'ordre du jour, les absents non représentés dont les noms suivent :

M. ou Mme CHAVES RAFAEL	198	tantièmes
M. DIM DANIEL	178	tantièmes
M. ou Mme EL MANSAR JAWHER	221	tantièmes
M. FAIDEAU PIERRE	219	tantièmes
IND FRONTEAU ET GUIMBA	388	tantièmes
M. et Mme HADJAJ AHMAD & IMEINE	290	tantièmes
M. HAMOUDA ADEL	205	tantièmes
M. et Mme KRIFA RIDA & OLFA	290	tantièmes
M. NAJI KAIS	177	tantièmes
Mme OUERDI LUCIE	314	tantièmes
Mme RIAHI SONIA	229	tantièmes
M. ROCHE LAURENT	229	tantièmes
M. ou Mme YELLOUZE / ALLOULA NABIL / CHANEZ	387	tantièmes
M. ZUCCHIATI SYLVAIN	169	tantièmes

Soit un total de 3 494 voix

Déoulant de la feuille de présence élargée et signée par les membres du bureau.

Ordre du jour

Le président rappelle l'ordre du jour après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation et nécessaires à la validité des décisions.

1.	ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE
2.	ÉLECTION DU SCRUTATEUR
3.	ÉLECTION D'UN SECRÉTAIRE
4.	APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/10/2023 AU 30/09/2024
5.	AJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/10/2024 AU 30/09/2025
6.	VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/10/2025 AU 30/09/2026
7.	DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU FONDS DE TRAVAUX POUR L'EXERCICE DU 01/10/2025 AU 30/09/2026
8.	ETANCHEITE SOUCHE MACONNEE TOITURE ASL
8.1.	PRÉAMBULE SANS VOTE
8.2.	CHOIX DE LA SOCIETE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE ETANCHEITE SOUCHE MACONNEE TOITURE ASL
8.3.	MODALITES DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
9.	AUTORISATION A MME DEVUN FABIENNE, PROPRIETAIRE DU LOT 39 D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE DE POSE DE PLAQUES PROFESSIONNELLES : SUR LE FLAN DES BOITES AUX LETTRES VISIBLE DEPUIS L'EXTERIEUR, A DROITE DU BOUTON 4ÈME ETAGE A L'INTERIEUR DE L'ASCENSEUR, SUR SA PORTE D'APPARTEMENT ET UNE FLECHE SUR LE PILIER A LA SORTIE DE L'ASCENSEUR AU 4ÈME ETAGE
10.	CONCLUSION

La discussion est ouverte sur les différents points de l'ordre du jour.

Résolutions

À l'issue des débats, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

4. APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE DU 01/10/2023 AU 30/09/2024

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale approuve les comptes de charges de l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024 d'un montant de 108 723,65 euros TTC.

Pour information, le montant du fonds travaux au 30/09/2024 était de 10 788,00 euros TTC

POUR : 6506 sur 6506 tantièmes

CONTRE : 0 sur 6506 tantièmes

ABSTENTIONS : 0 sur 6506 tantièmes

DÉFAILLANTS : 0 sur 6506 tantièmes

25 copropriétaires totalisent 6506 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

5. AJUSTEMENT DU BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/10/2024 AU 30/09/2025

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale décide de réajuster le budget du 01/10/2024 au 30/09/2025 au montant de 99 350,00 euros TTC.

Pour rappel, le budget voté à l'assemblée générale précédente était de 98 120,00 euros TTC

Le montant du réajustement sera réparti sur les appels provisionnels restant à échoir.

Elle autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du $\frac{1}{4}$ du budget voté, le 1er jour de chaque trimestre.

Rappel :

Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1ers janvier, avril, juillet et octobre (Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).

POUR : 6279 sur 6506 tantièmes

CONTRE : 227 sur 6506 tantièmes BOURAS MALIKA (227)

ABSTENTIONS : 0 sur 6506 tantièmes

DÉFAILLANTS : 0 sur 6506 tantièmes

25 copropriétaires totalisent 6506 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

6. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR L'EXERCICE DU 01/10/2025 AU 30/09/2026

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale fixe le budget de l'exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026 à la somme de 99 350,00 euros.

Elle autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du $\frac{1}{4}$ du budget voté, le 1er jour de chaque trimestre.

Rappel :

Il est rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, soit les 1ers janvier, avril, juillet et octobre (Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).

POUR : 6279 sur 6506 tantièmes

CONTRE : 227 sur 6506 tantièmes BOURAS MALIKA (227)

ABSTENTIONS : 0 sur 6506 tantièmes

DÉFAILLANTS : 0 sur 6506 tantièmes

25 copropriétaires totalisent 6506 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

7. DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA COTISATION OBLIGATOIRE DU FONDS DE TRAVAUX POUR L'EXERCICE DU 01/10/2025 AU 30/09/2026

Majorité nécessaire : Article 25-1

Résolution :

L'Assemblée Générale est informée de son obligation de cotiser au fonds travaux pour l'exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026, celle-ci s'élève au minimum :

- à 5% du budget prévisionnel en l'absence d'adoption d'un plan pluriannuel de travaux soit la somme de 4 906,00 euros.

L'Assemblée Générale décide de ne pas augmenter le montant de la cotisation annuelle.

La cotisation au fonds travaux, représentant 5 % du budget prévisionnel sera appelée selon les mêmes modalités que le budget prévisionnel, selon la clé « charges communes générales ».

En cas d'ajustement du budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle sera ajusté dans la même proportion.

POUR : 6279 sur 10 000 tantièmes

CONTRE : 227 sur 10 000 tantièmes BOURAS MALIKA (227)

ABSTENTIONS : 0 sur 10 000 tantièmes

DÉFAILLANTS : 0 sur 10 000 tantièmes

25 copropriétaires totalisent 6506 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ.

8. ETANCHEITE SOUCHE MACONNEE TOITURE ASL

8.1. PRÉAMBULE SANS VOTE

Préambule :

Suite à l'entretien des toitures terrasses de votre résidence par l'entreprise BBE dans le cadre de leur contrat d'entretien, il est préconisé de prévoir l'étanchéité des souches maçonnées pour un montant de 2 956,80 euros TTC.

Ces travaux ont été votés et validés lors de l'assemblée générale de l'ASL.

La quote part de Volume 4 Logements est de 1 272,80 euros TTC.

8.2. CHOIX DE LA SOCIETE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE ETANCHEITE SOUCHE MACONNEE TOITURE ASL

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance de la proposition jointe à la convocation et en avoir débattu, confie la réalisation des travaux d'étanchéité de souches maçonnées en toiture (ASL) à l'entreprise BBE pour un montant de 1 272,80 € TTC (s'agissant de la quote-part volume 4 logements).

POUR : 6279 sur 6506 tantièmes

CONTRE : 227 sur 6506 tantièmes BOURAS MALIKA (227)

ABSTENTIONS : 0 sur 6506 tantièmes

DÉFAILLANTS : 0 sur 6506 tantièmes

25 copropriétaires totalisent 6506 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

8.3. MODALITES DE FINANCEMENT DES TRAVAUX

Majorité nécessaire : Article 24

Résolution :

L'assemblée générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES GENERALES », aux appels de provisions exigibles comme suit :

- Le 15/01/2025 pour 100 %.

L'Assemblée prend acte que le plan de financement tel qu'il vient d'être adopté, ne permet pas de placement de fonds au profit du syndicat des copropriétaires, mais seulement le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance.

POUR : 6279 sur 6506 tantièmes

CONTRE : 227 sur 6506 tantièmes BOURAS MALIKA (227)

ABSTENTIONS : 0 sur 6506 tantièmes

DÉFAILLANTS : 0 sur 6506 tantièmes

25 copropriétaires totalisent 6506 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES COPROPRIÉTAIRES PRÉSENTS, REPRÉSENTÉS ET VOTANT PAR CORRESPONDANCE.

9. AUTORISATION A MME DEVUN FABIENNE, PROPRIETAIRE DU LOT 39 D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE DE POSE DE PLAQUES PROFESSIONNELLES : SUR LE FLAN DES BOITES AUX LETTRES VISIBLE DEPUIS L'EXTERIEUR, A DROITE DU BOUTON 4ÈME ETAGE A L'INTERIEUR DE L'ASCENSEUR, SUR SA PORTE D'APPARTEMENT ET UNE FLECHE SUR LE PILIER A LA SORTIE DE L'ASCENSEUR AU 4ÈME ETAGE

Majorité nécessaire : Article 25-1

Résolution :

L'assemblée générale autorise Mme DEVUN Fabienne, propriétaire du lot n°39 à effectuer, à ses frais exclusifs, la pose de divers plaques :

- une plaque professionnelle sur le flan des boîtes aux lettres visible depuis l'extérieur
- une plaque à droite du bouton "4 étage" à l'intérieur de l'ascenseur
- une flèche sur le pilier à la sortie de l'ascenseur au 4ème étage
- une plaque sur sa porte d'appartement

conformément au projet joint, qui devront être conformes à la destination de l'immeuble et sous réserve pour Mme DEVUN Fabienne de :

- Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
- Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à ses frais, sous contrôle de l'architecte de l'immeuble,
- Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l'ouvrage,
- Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété.

Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.

POUR : 5 706 sur 10 000 tantièmes

CONTRE : 232 sur 10 000 tantièmes PLAT NICOLAS (232)

ABSTENTIONS : 568 sur 10 000 tantièmes CHERGUI ABDELMADJID & HAILLA (387), EL GROMBALI DONIA (181)

DÉFAILLANTS : 0 sur 10 000 tantièmes

25 copropriétaires totalisent 6 506 tantièmes au moment du vote

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE À LA MAJORITÉ.

10. CONCLUSION

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président, après émargement de la feuille de présence par les membres du bureau lève la séance à 18 h 30.

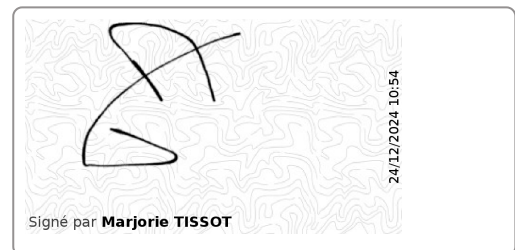
Le président

M. Christophe GACON-CAMOUZ :



Le secrétaire

Marjorie TISSOT :



Le(s) scrutateur(s)

M. ou Mme Herve ANDRIEUX :



Extrait de l'article 42 de la Loi n° 65 557 du 10 juillet 1965,

Alinéa 2 et suivants

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.

S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des

charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. »